

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1257/2538

นาย ดุษฎี เฟื่องฟู
นาง ศรีนวล เฟื่องฟู

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก

การตั้งผู้จัดการมรดกศาลย่อมใช้ดุลพินิจคำนึงถึงความเหมาะสมประกอบกับพฤติการณ์ที่จะให้ประโยชน์แก่ทายาทและกองมรดกการที่ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้ร้องไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายไม่ทราบว่ามีทรัพย์สินมรดกอะไรบ้างทั้งไม่ทราบเจตนาของผู้ตายว่าประสงค์จะยกทรัพย์สินมรดกส่วนใดให้แก่ผู้ใดส่วนผู้คัดค้านอยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายรู้ว่าทรัพย์สินมรดกอยู่แห่งใดและทราบความประสงค์ของผู้ตายว่าต้องการยกทรัพย์สินมรดกส่วนใดให้แก่ผู้ใดนั้นไม่ใช่เหตุผลที่แสดงถึงความเหมาะสมที่ผู้คัดค้านจะเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวผู้ร้องไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดกการให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านได้จัดการมรดกร่วมกันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ทายาทและกองมรดกมากกว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างก็อ้างว่าตนสมควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและขอให้ศาลตั้งให้ตนเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเท่านั้นคดีไม่มีประเด็นว่าทรัพย์สินใดเป็นมรดกของผู้ตายการที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่มรดกของผู้ตายจึงเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็น

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ และ แก้ไข คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง เป็น บุตรโดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ พันตรี สมชาย เพ็ญฟู ผู้ตาย และ นาง พนอ พลาวุฒิ แต่ ได้ หย่า ขาด จาก กัน ผู้ตาย จึง ได้ จดทะเบียนสมรส กับ นาง ศรีนวล เพ็ญฟู เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2534 ผู้ตาย ได้ ถึงแก่ความตาย มี ทรัพย์สินมรดก ได้ แก่ บ้าน เงินฝาก ใน ธนาคาร ที่ดินและ ทรัพย์สิน อื่น ที่ ยัง หา ไม่พบ ผู้ตาย ไม่ได้ ทำ พิณัยกรรม การ จัดการมรดก ขัดข้อง ผู้ร้อง ไม่เคย ถูก ศาล สั่ง ให้ เป็น บุคคล ไร้ความสามารถคน เสมือนไร้ความสามารถ หรือ บุคคล ล้มละลาย ขอให้ ตั้ง ผู้ร้องเป็น ผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน และ แก้ไข คำคัดค้าน ว่า ผู้คัดค้านเป็น ภริยา โดย ชอบ ด้วย กฎหมาย ของ ผู้ตาย ที่ดิน ตาม คำร้องขอผู้ตาย ถือ กรรมสิทธิ์ ไว้ แทน ผู้คัดค้าน มิใช่ ทรัพย์สินมรดก ส่วน บ้าน ตามคำร้องขอ นั้น เป็น ของ ผู้คัดค้าน ผู้ คัดค้าน ไม่ยินยอม ให้ ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ ตั้ง ผู้คัดค้าน เป็น ผู้จัดการ มรดก

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ตั้ง ผู้ร้อง และ ผู้คัดค้านร่วมกัน เป็น ผู้ จัดการมรดก ของ ผู้ตาย ให้ มีสิทธิ และ หน้าที่ ตาม กฎหมาย

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ว่าผู้ร้อง เป็น บุตร ของ ผู้ตาย ส่วน ผู้คัดค้าน เป็น ภริยา อีก คนหนึ่ง ของผู้ตาย เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2534 เจ้ามรดก ได้ ถึงแก่ความตาย โดยไม่ได้ ทำ พิณัยกรรม ไว้ ผู้ร้อง และ ผู้ คัดค้าน ต่าง อ้างว่า ตน เหมาะสมที่ จะ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย มี ปัญหา ที่

ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกาของ ผู้คัดค้าน ว่า ผู้คัดค้าน เหมาะสม ที่ จะ เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตายเพียง ผู้เดียว จริง หรือไม่ เห็นว่า การ ตั้ง ผู้จัดการมรดก นั้น ศาล ย่อมใช้ดุลพินิจ คำนึง ถึง ความเหมาะสม ประกอบ กับ พฤติการณ์ ที่ จะ ให้ ประโยชน์แก่ ทายาท และ กอง มรดก ด้วย ซึ่ง ข้อเท็จจริง ก็ ปรากฏ ว่า ผู้ร้องเป็น บุตร โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ ผู้ตาย ส่วน ผู้คัดค้าน เป็น ภริยาอีก คนหนึ่ง ของ ผู้ตาย การ ที่ ผู้คัดค้าน อ้าง มา ใน ฎีกา ว่า ผู้ร้อง ไม่ได้ อยู่ ใกล้ชิด กับ ผู้ตาย ไม่ทราบ ว่า มี ทรัพย์สินมรดก อะไร บ้าง ทั้ง ไม่ทราบเจตนา ของ ผู้ตาย ว่า ประสงค์ จะ ยก ทรัพย์สินมรดก ส่วน ใด ให้ แก่ ผู้ใดส่วน ผู้คัดค้าน อยู่ ใกล้ชิด กับ ผู้ตาย รู้ ว่า ทรัพย์สินมรดก อยู่ แหว่ง ใดและ ทราบ ความ ประสงค์ ของ ผู้ตาย ว่า ต้องการ จะ ยก ทรัพย์สินมรดกส่วน ใด ให้ แก่ ผู้ใด นั้น เห็นว่า ข้ออ้าง ดังกล่าว ไม่ใช่เหตุ ผล ที่ แสดง ถึง ความเหมาะสม ที่ ผู้คัดค้าน จะ เป็น ผู้จัดการมรดก แต่เพียง ผู้เดียวผู้ร้อง ไม่ เป็น ผู้ต้อง ห้าม ตาม กฎหมาย ที่ จะ เป็น ผู้จัดการมรดก การ ให้ผู้ร้อง และ ผู้คัดค้าน ได้ จัดการ มรดก ร่วมกัน น่า จะ เป็น ประโยชน์ แก่ทายาท และ กองมรดก มากกว่า ให้ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง จัดการ มรดกแต่เพียง ผู้เดียว ส่วน ที่ ผู้คัดค้าน ฎีกา ว่า ที่ดิน ตาม น.ส. 3 เลขที่683 ตำบล พุ่งทอง และ บ้าน เลขที่ 78/91 หมู่ ที่ 5 ตำบล ท่าทราย ซึ่ง ผู้ร้อง อ้างว่า ใน คำร้อง ว่า เป็น ทรัพย์สินมรดก ของ ผู้ตาย ความจริงทรัพย์สิน ดังกล่าว ไม่ใช่ มรดก ของ ผู้ตาย นั้น เห็นว่า ทั้ง ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน ต่าง ก็ อ้างว่า ตน สมควร เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตายและ ขอให้ ศาล ตั้ง ให้ ตน เป็น ผู้จัดการมรดก ของ ผู้ตาย เท่านั้น คดี ไม่มีประเด็น ว่า ทรัพย์สิน ใด เป็น มรดก ของ ผู้ตาย การ ที่ ผู้คัดค้าน ฎีกา ว่าทรัพย์สิน ดังกล่าว ไม่ใช่ มรดก ของ ผู้ตาย จึง เป็น เรื่อง นอกเหนือจาก คำขอ และ นอกประเด็น ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ที่ ศาลล่าง ทั้ง สองพิพากษา ต้อง กัน มา นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ผู้คัดค้าน ฟัง ไม่ขึ้น

(นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปาณูราช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>